

SATZUNG DER LÄNDLICH WOHNEN E. G.

Inhaltsverzeichnis

Präambel.....	4
I. Firma und Sitz der Genossenschaft.....	4
§ 1 Firma und Sitz.....	4
II. Gegenstand der Genossenschaft	4
§ 2 Zweck und Gegenstand der Genossenschaft.....	4
III. Mitgliedschaft	5
§ 3 Mitglieder	5
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft	5
§ 5 Eintrittsgeld	6
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft	6
§ 7 Kündigung der Mitgliedschaft	6
§ 8 Übertragung des Geschäftsguthabens	7
§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft im Todesfall	8
§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft durch Auflösung oder Erlöschen einer juristischen Person oder sonstigen rechtsfähigen Vereinigung	8
§ 11 Ausschluss eines Mitgliedes	9
§ 12 Auseinandersetzung	10
IV. Rechte und Pflichten der Mitglieder.....	11
§ 13 Rechte der Mitglieder.....	11
§ 14 Wohnliche Versorgung der Mitglieder.....	12
§ 15 Überlassung von Wohnungen	12
§ 16 Pflichten der Mitglieder	13
V. Geschäftsanteil, Geschäftsguthaben und Haftsumme	13
§ 17 Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben.....	13
§ 18 Kündigung weiterer Anteile	14
§ 19 Ausschluss der Nachschusspflicht	15
VI. Organe der Genossenschaft.....	15
§ 20 Organe.....	15

§ 21 Vorstand	15
§ 22 Leitung und Vertretung der Genossenschaft	16
§ 23 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes.....	18
§ 24 Aufsichtsrat	19
§ 25 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates	21
§ 26 Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrates	22
§ 27 Sitzungen des Aufsichtsrates	22
§ 28 Gegenstände der gemeinsamen Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat.....	23
§ 29 Gemeinsame Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat	24
§ 30 Rechtsgeschäfte mit Vorstandsmitgliedern	25
§ 31 Rechtsgeschäfte mit Aufsichtsratsmitgliedern	25
§ 32 Stimmrecht in der Mitgliederversammlung	25
§ 33 Mitgliederversammlung.....	26
§ 34 Hybride Mitgliederversammlung	26
§ 35 Digitale Mitgliederversammlung.....	27
VII. Rechnungslegung.....	36
VIII. Rücklagen, Gewinnverteilung und Verlustdeckung	37
IX. Bekanntmachungen.....	38
X. Prüfung der Genossenschaft, Prüfungsverband	38
II. Auflösung und Abwicklung	40

Präambel

Die Genossenschaft ermöglicht die Realisierung eines selbstverwalteten Wohnens in Hausgemeinschaften und Wohnprojekten. Insofern kann sie auch die Funktion einer Dachgenossenschaft übernehmen. Die Genossenschaft verpflichtet sich nachhaltigen, sozialen und städtebaulichen Qualitätsschwerpunkten. Gegenüber Einzelinteressen haben Merkmale, die auf Gemeinschaft, soziale Aktivitäten und Stabilität, nachbarschaftliches Wohnen, nachhaltige Einbindung in das Wohnquartier bei größtmöglichen Freiräumen für eigenverantwortliches Handeln der Mitglieder abzielen, Vorrang. Der genossenschaftliche Wohnraum soll dauerhaft als preisgünstiger Wohnraum für die Mitglieder zur Verfügung gestellt werden.

I. Firma und Sitz der Genossenschaft

§ 1 Firma und Sitz

Die Genossenschaft führt den Namen Ländlich Wohnen eG.

Sie hat ihren Sitz in Werder/ Havel.

II. Gegenstand der Genossenschaft

§ 2 Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

- 2.1 Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine nachhaltige, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.
- 2.2 Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen. Die Genossenschaft unterstützt selbst verwaltete Wohngruppen innerhalb der Genossenschaft sowohl beim Aufbau als auch beim Bestehen von gemeinschaftlichen Wohnanlagen. Hierzu bietet die Genossenschaft ihren Mitgliedern Dienstleistungen in Bezug auf Wohnen und Leben in gemeinschaftlich verwalteten Wohnformen/Wohnanlagen an. Die Genossenschaft dient der Realisierung eines selbst verwalteten Wohnens in Hausgemeinschaften. Dabei kann die Genossenschaft alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören auch Gemeinschaftsanlagen und Folge-

Satzung Ländlich Wohnen eG.

Revidierte Fassung vom 14.12.2025

einrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

- 2.3 Die Genossenschaft kann Beteiligungen im Rahmen von § 1 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes übernehmen.
- 2.4 Die Überlassung von Wohnraum soll vorrangig an Mitglieder erfolgen.
- 2.5 Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28.1.1 die Voraussetzungen.

III. Mitgliedschaft

§ 3 Mitglieder

Mitglieder können werden

- 3.1 natürliche Personen, sowie juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts sowie alle (teil-) rechtsfähigen Vereinigungsformen
- 3.2 Es sollen nur solche Personen die Mitgliedschaft erwerben, die die konkrete Beteiligung an einem Genossenschaftsobjekt zur eigenen Nutzung planen.
- 3.3 Personen, die für die Nutzung der von der Genossenschaft erbrachten Dienste nicht in Betracht kommen, können abweichend von Absätzen 1 und 2 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats als investierende Mitglieder (nicht nutzende Mitglieder) zugelassen werden.

Auch die Übernahme weiterer Geschäftsanteile durch investierende Mitglieder bedarf der Zulassung durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Investierende Mitglieder sind in der Mitgliederliste als solche zu kennzeichnen.

Investierende Mitglieder haben kein aktives, sondern nur ein passives Wahlrecht. Alle übrigen Regelungen für Mitglieder, insbesondere Teilnahme-, Rede- und Auskunftsrechte gelten für investierende Mitglieder entsprechend.

- 3.4 Ziffer 3.3 gilt entsprechend, wenn Mitglieder ihre Nutzungsabsicht für absehbare Zeit aufgeben.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

- 4.1 Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es bei Bewerbung einer unterschriebenen, unbedingten Beitrittserklärung und der Zulassung durch die Genossenschaft.
 - 4.2 Mitglieder, die nicht allein investierende Mitglieder gemäß § 3 Abs. 3 werden, teilen
- Satzung Ländlich Wohnen e.G.

mit der Bewerbung ihre Nutzungsabsicht bezogen auf ein konkretes Objekt der Genossenschaft mit. Soweit an dem Objekt eine Hausgemeinschaft besteht, sind zunächst die dortigen Regelungen zur Neuaufnahme zu beachten.
Über die Zulassung beschließt anschließend der Vorstand.

4.3 Dem*der Bewerber*in ist vor Abgabe der Beitrittserklärung die Satzung in der jeweils gültigen Fassung zur Verfügung zu stellen; es reicht aus, wenn die Satzung auf der Internetseite der Genossenschaft abrufbar ist und bei Bewerbung ein Ausdruck der Satzung angeboten wird.

4.4 Eine Vollmacht zur Abgabe der Beitrittserklärung bedarf der Schriftform.

§ 5 Eintrittsgeld

Bei der Aufnahme ist ein Eintrittsgeld in Höhe von 100,00 € zu zahlen.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch

6.1 Kündigung,

6.2 Tod,

6.3 Übertragung des gesamten Geschäftsguthabens,

6.4 Auflösung oder Erlöschen einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft,

6.5 Ausschluss.

§ 7 Kündigung der Mitgliedschaft

7.1 Das Mitglied hat das Recht, durch Kündigung seinen Austritt aus der Genossenschaft zu erklären.

7.2 Die Kündigung findet nur zum Schluss eines Geschäftsjahres statt. Sie muss der Genossenschaft mindestens 12 Monate vorher in schriftlicher Form zugehen.

7.3 Das Mitglied hat ein auf einen Monat befristetes außerordentliches Kündigungsrecht nach Maßgabe des § 67a GenG, insbesondere wenn die Mitgliederversammlung

7.3.1 eine wesentliche Änderung des Gegenstandes der Genossenschaft,

- 7.3.2 eine Erhöhung des Geschäftsanteils,
- 7.3.3 die Einführung oder Erweiterung einer Pflichtbeteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen,
- 7.3.4 die Einführung oder Erweiterung der Verpflichtung der Mitglieder zur Leistung von Nachschüssen,
- 7.3.5 eine längere Kündigungsfrist als 12 Monate,
- 7.3.6 die Einführung oder Erweiterung der Verpflichtung zur Inanspruchnahme von Einrichtungen oder von anderen Leistungen der Genossenschaft oder zur Erbringung von Sach- oder Dienstleistungen

beschließt.

- 7.4 Das Mitglied scheidet aus der Genossenschaft zu dem Jahresende aus, zu dem die Kündigung fristgerecht erfolgt ist.

§ 8 Übertragung des Geschäftsguthabens

- 8.1 Ein Mitglied kann mit Zustimmung des Vorstandes jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein gesamtes Geschäftsguthaben durch schriftliche Vereinbarung auf einen anderen übertragen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern Erwerber*in bereits Mitglied ist oder Mitglied wird.
- 8.2 Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft auszuscheiden, teilweise übertragen und hierdurch die Anzahl seiner Geschäftsanteile verringern, soweit es nicht nach der Satzung oder einer Vereinbarung mit der Genossenschaft zur Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen verpflichtet ist oder die Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen Voraussetzung für eine vom Mitglied in Anspruch genommene Leistung der Genossenschaft ist. Die Voraussetzungen des Abs. 1 gelten entsprechend.
- 8.3 Ein*e Erwerber*in, der*die nicht Mitglied der Genossenschaft ist, muss die Mitgliedschaft erwerben und sich mit Geschäftsanteilen mindestens in Höhe des zu übertragenden Geschäftsguthabens beteiligen. Ist der Erwerber bereits Mitglied, so ist das Geschäftsguthaben des ausgeschiedenen oder übertragenden Mitgliedes dem Geschäftsguthaben zuzuschreiben. Wird durch die Zuschreibung an das erwerbende Mitglied der Betrag der bisher übernommenen Geschäftsanteile überschritten, so hat es sich bis zur Höhe des neuen Geschäftsguthabens mit einem oder mehreren Anteilen zu beteiligen. Die Höchstzahl der Anteile, mit denen sich

ein Mitglied beteiligen kann, beträgt 70% der erforderlichen Gesamtkosten der jeweiligen Wohneinheiten, die dem Mitglied zur Verfügung gestellt wird.

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft im Todesfall

- 9.1 Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist, auf die Erb*innen über. Sie endet mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. Mehrere Erb*innen können ein Stimmrecht in dieser Zeit nur durch eine gemeinschaftliche Vertretung ausüben.
- 9.2 Die Mitgliedschaft wird über das Geschäftsjahr des Erbfalls hinaus fortgesetzt, falls vor dem Ende des Geschäftsjahres die Mitgliedschaft die Erb*innengemeinschaft eine der erbenden Personen zur Übernahme bestimmt und diese die Mitgliedschaft im Sinne der folgenden Regelungen erworben hat. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft nach Satz 1 ist die Zustimmung der Hausgemeinschaft und des Vorstands, sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des neuen Mitglieds.
- 9.3 Hat der*die Erblasser*in nutzungsbezogene Pflichtanteile gehalten und wird von mehreren Personen beerbt, so soll bei Vorliegen der Voraussetzungen des Erwerbs der Mitgliedschaft die Mitgliedschaft auf einen oder mehrere Erb*innen, die gemeinschaftlich die Wohneinheiten nutzen werden, übertragen werden.

§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft durch Auflösung oder Erlöschen einer juristischen Person oder sonstigen rechtsfähigen Vereinigung

- 10.1 Wird eine juristische Person oder eine sonstige (teil-)rechtsfähige Vereinigung aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist. Führt die Auflösung oder das Erlöschen zu einer Gesamtrechtsnachfolge, so setzt der Gesamtrechtsnachfolger die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres fort.
- 10.2 Das Verhältnis zu den Mitgliedern einer Hausgemeinschaft wird durch deren Auflösung oder Erlöschen nicht berührt, sofern nicht ein eigener Beendigungsstatbestand bei der natürlichen Person vorliegt.

§ 11 Ausschluss eines Mitgliedes

- 11.1 Ein Mitglied kann zum Schluss des Geschäftsjahres aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden,

- 11.1.1 wenn es gegenüber der Genossenschaft seine Pflichten aus der Satzung, aus dem sonstigen Genossenschaftsrecht, aus den allgemeinen Gesetzen sowie aus der Förderbeziehung (insbesondere aus dem Nutzungsvertrag über die Wohnung) schuldhaft oder für die Genossenschaft und ihre Mitglieder unzumutbar verletzt; als Pflichtverletzung in diesem Sinne gilt insbesondere,
 - 11.1.1.1 wenn es das Ansehen der Genossenschaft in der Öffentlichkeit schädigt oder zu schädigen versucht,
 - 11.1.1.2 wenn es die Beteiligung mit geschuldeten Geschäftsanteilen (Pflichtanteile) sowie die Einzahlungen auf übernommene Geschäftsanteile (Pflichtanteile und weitere Anteile) unterlässt,
- 11.1.2 wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt worden ist,
- 11.1.3 wenn es unbekannt verzogen ist, insbesondere keine zustellungsfähige Anschrift hinterlässt oder sein Aufenthalt länger als 12 Monate unbekannt ist,
- 11.1.4 wenn die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren oder sind; die Beendigung der Mitgliedschaft in einer Hausgemeinschaft führt im Regelfall zum Wegfall der satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft.
- 11.2 In den Fällen des § 11.1.1 bedarf es einer schriftlichen Abmahnung unter Androhung des Ausschlusses, es sei denn, eine Abmahnung ist ausnahmsweise entbehrlich. Die Abmahnung ist insbesondere dann entbehrlich, wenn die Verfehlungen des Mitgliedes schwerwiegend sind oder das Mitglied die Erfüllung seiner satzungsmäßigen oder sonstigen Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft ernsthaft und endgültig verweigert. Bei einem Ausschluss gemäß § 11.1.3 finden die Regelungen des § 11.3 Satz 2 sowie der§ 11.4 bis § 11.6 keine Anwendung.
- 11.3 Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. Dem auszuschließenden Mitglied ist vorher die Möglichkeit zu geben, sich zu dem Ausschluss zu äußern.
- 11.4 Der Ausschließungsbeschluss ist dem ausgeschlossenen Mitglied unverzüglich vom Vorstand durch eingeschriebenen Brief (z. B. Einwurfeinschreiben) mitzuteilen. Von dem Zeitpunkt der Absendung desselben kann das ausgeschlossene Mitglied nicht mehr an der Mitgliederversammlung teilnehmen.
- 11.5 Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses durch einen an den Vorstand gerichteten eingeschriebenen Brief (z. B. Einwurfeinschreiben) gegen den Ausschluss Berufung einlegen. Über die Berufung entscheidet der Aufsichtsrat. Die Entscheidung des Aufsichtsrates ist genossenschaftsintern abschließend. Dem Mitglied steht der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten offen.

- 11.6 In dem Verfahren vor dem Aufsichtsrat müssen die Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Der Aufsichtsrat entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beschluss ist den Beteiligten durch eingeschriebenen Brief oder Email oder per Boten mitzuteilen.
- 11.7 Ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates kann erst ausgeschlossen werden, wenn die Mitgliederversammlung den Widerruf der Bestellung oder die Abberufung (§ 41.2.3) beschlossen hat.

§ 12 Auseinandersetzung

- 12.1 Mit dem ausgeschiedenen Mitglied hat sich die Genossenschaft auseinanderzusetzen. Maßgebend ist die Bilanz, die für das Geschäftsjahr, zu dessen Ende das Mitglied ausgeschieden ist, festgestellt worden ist (§ 40.1.8).
- 12.2 Der*die Ausgeschiedene kann lediglich das Auseinandersetzungsguthaben, nicht auch einen Anteil an den Rücklagen und dem sonstigen Vermögen der Genossenschaft verlangen. Das Auseinandersetzungsguthaben wird berechnet nach dem Geschäftsguthaben des Mitgliedes (§ 17.7). Die Genossenschaft ist im Rahmen der gesetzlichen Regelungen berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen Forderungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Der Genossenschaft gegen über haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitgliedes für einen etwaigen Ausfall.
- 12.3 Die Abtretung des Auseinandersetzungsguthabens an Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Auseinandersetzungsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Der Vorstand kann Ausnahmen von Satz 1 und Satz 2 zulassen.
- 12.4 Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Ausgeschiedenen binnen sechs Monaten seit dem Ende des Geschäftsjahres, zu dem das Ausscheiden erfolgt ist, aus zuzahlen, nicht jedoch vor Feststellung des Jahresabschlusses. Der Anspruch auf Auszahlung verjährt in drei Jahren zum Jahresende.
- 12.5 Eine eventuell zu erfolgende Auseinandersetzung mit der Hausgemeinschaft berührt die Auseinandersetzung mit der Genossenschaft nicht.

IV. Rechte und Pflichten der Mitglieder

§ 13 Rechte der Mitglieder

- 13.1 Alle Mitglieder haben die gleichen Rechte, die ihnen nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes (GenG) und dieser Satzung gewährt werden. Die Mitglieder üben ihre Rechte in Angelegenheiten der Genossenschaft durch Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung aus.
- 13.2 Aus den Aufgaben der Genossenschaft ergibt sich insbesondere das Recht jedes Mitgliedes auf
 - 13.2.1 wohnliche Versorgung als Mitglied einer bestehenden oder neu zu gründenden Hausgemeinschaft durch Nutzung einer von der Genossenschaft zur Verfügung gestellten Wohnung,
 - 13.2.2 Benutzung von Einrichtungen der Genossenschaft nach den dafür getroffenen Bestimmungen sowie das Recht auf Teilnahme an sonstigen Vorteilen, die die Genossenschaft ihren Mitgliedern gewährt, nach Maßgabe der folgenden Satzungsbestimmungen und der gemäß § 40 von der Mitgliederversammlung (und von den Hausgemeinschaften/Wohnprojekten innerhalb ihrer Selbstverwaltung) aufgestellten Grundsätze.
- 13.3 Das Mitglied ist aufgrund der Mitgliedschaft vor allem berechtigt,
 - 13.3.1 sich mit weiteren Geschäftsanteilen nach Maßgabe von § 17.5 zu beteiligen,
 - 13.3.2 das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung auszuüben (§ 36),
 - 13.3.3 in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Textform abgegebenen Eingabe die Einberufung einer Mitgliederversammlung oder die Ankündigung von Gegenständen zur Beschlussfassung in einer bereits einberufenen Mitgliederversammlung, soweit diese zur Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehören, zu fordern (§ 36.3),
 - 13.3.4 Auskunft in der Mitgliederversammlung zu verlangen (§ 39),
 - 13.3.5 am Bilanzgewinn der Genossenschaft teilzunehmen (§ 47),
 - 13.3.6 das Geschäftsguthaben durch schriftliche Vereinbarung ganz oder teilweise auf einen anderen zu übertragen (§ 8),
 - 13.3.7 den Austritt aus der Genossenschaft zu erklären (§ 7),
 - 13.3.8 weitere Geschäftsanteile nach Maßgabe von § 18 zu kündigen,
 - 13.3.9 die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens gemäß § 12 zu fordern,
 - 13.3.10 Einsicht in die Niederschrift über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu nehmen sowie auf eigene Kosten eine Abschrift des in der Geschäftsstelle

ausgelegten Jahresabschlusses, des Lageberichts und der Bemerkungen des Aufsichtsrates zu fordern,

13.3.11 die Mitgliederliste einzusehen,

13.3.12 das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts einzusehen.

§ 14 Wohnliche Versorgung der Mitglieder

14.1 Die Nutzung einer Genossenschaftswohnung oder die Inanspruchnahme sonstiger Leistungen der Genossenschaft steht in erster Linie den Mitgliedern der Genossenschaft zu.

14.2 Die Nutzungsgebühr wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und in Übereinstimmung mit dem Muster-Nutzungsvertrag (§ 40.1.2) vom Vorstand festgesetzt.

14.3 Ein Anspruch des einzelnen Mitgliedes kann aus dieser Bestimmung nicht abgeleitet werden.

§ 15 Überlassung von Wohnungen

15.1 Die Überlassung einer Genossenschaftswohnung begründet grundsätzlich ein dauerndes Nutzungsrecht des Mitgliedes.

15.2 Die Überlassung einer Genossenschaftswohnung soll in erster Linie über Hausgemeinschaften erfolgen. Hierfür gelten die nach Maßgabe des § 40.1.1 bis § 40.1.6 aufgestellten Grundsätze.

15.3 Das Nutzungsverhältnis an einer Genossenschaftswohnung kann während des Bestehens der Mitgliedschaft nur unter den im Nutzungsvertrag festgesetzten oder den gesetzlichen Bedingungen beendet werden.

§ 16 Pflichten der Mitglieder

16.1 Alle Mitglieder haben die gleichen Pflichten. Die gesondert nach Maßgabe des § 40.1.1 bis § 40.1.6 aufgestellten Grundsätze sind zu beachten; insbesondere sind die Hausgemeinschaften und ihre Mitglieder verpflichtet, sich an die gemäß § 40.1.6 aufgestellten Grundsätze zu halten.

16.2 Aus der Mitgliedschaft ergibt sich die Verpflichtung, zur Aufbringung der von der

Satzung Ländlich Wohnen e.G.

Revidierte Fassung vom 14.12.2025

Genossenschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Eigenmittel beizutragen durch:

- 16.2.1 Übernahme von Geschäftsanteilen nach Maßgabe des § 17 und fristgemäße Zahlungen hierauf,
- 16.2.2 Teilnahme am Verlust (§ 47),
- 16.2.3 weitere Zahlungen gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung nach Auflösung der Genossenschaft bei Mitgliedern, die ihren Geschäftsanteil noch nicht voll einbezahlt haben (§ 87a GenG).
- 16.3 Das Mitglied hat bei der Erfüllung von Pflichten und der Wahrnehmung von Rechten auch aus abgeschlossenen Verträgen die Belange der Gesamtheit der Mitglieder im Rahmen der genossenschaftlichen Treuepflicht angemessen zu berücksichtigen.
- 16.4 Das Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung seiner Anschrift oder E-Mail-Adresse unverzüglich mitzuteilen.

v. Geschäftsanteil, Geschäftsguthaben und Haftsumme

§ 17 Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben

- 17.1 Der Geschäftsanteil beträgt 1.000,00 EUR.
- 17.2 Mit Erwerb der Mitgliedschaft ist jedes Mitglied verpflichtet, sich mit drei Anteilen zu beteiligen (mitgliedschaftsbegründende Pflichtanteile). Jedes Mitglied, dem eine Wohnung oder ein Geschäftsraum überlassen wird oder überlassen worden ist, hat einen angemessenen Beitrag zur Aufbringung der Eigenleistung durch Beteiligung mit nutzungsbezogenen Pflichtanteilen zu übernehmen. Die Beteiligung erfolgt nach Maßgabe der erforderlichen Kosten für die Erstellung der Gebäude und Freiflächen für die jeweiligen Hausgemeinschaften. Der Vorstand weist die Kosten durch geeignete Aufstellungen gegenüber den jeweiligen Beiräten der Hausgemeinschaften und dem Aufsichtsrat nach. Die Generalversammlung kann eine Richtlinie über die wohnungsbezogenen Anteile erlassen.
- 17.3 Soweit sich das Mitglied bereits mit weiteren Anteilen gemäß Abs. 5 beteiligt hat, werden diese auf die nutzungsbezogenen Pflichtanteile angerechnet.
- 17.4 Jeder Pflichtanteil ist sofort einzuzahlen. Der Vorstand kann Ratenzahlungen zulassen, jedoch sind in diesem Falle sofort nach Zulassung der Beteiligung mindestens 500,00 EUR je Pflichtanteil einzuzahlen. Die vorzeitige Volleinzahlung der Pflichtan-

teile ist zugelassen.

- 17.5 Über die Pflichtanteile gemäß Abs. 2 hinaus können sich die Mitglieder mit weiteren Anteilen beteiligen, wenn die vorhergehenden weiteren Anteile bis auf den zuletzt übernommenen voll eingezahlt sind und der Vorstand die Beteiligung zugelassen hat. Für die Einzahlung des zuletzt übernommenen Anteils gilt Abs. 4 entsprechend.
- 17.6 Solange ein Geschäftsanteil nicht voll eingezahlt ist, ist die Dividende dem Geschäftsguthaben zuzuschreiben. Im Übrigen gilt § 45.4.
- 17.7 Die Einzahlungen auf die Geschäftsanteile, vermehrt um zugeschriebene Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, bilden das Geschäftsguthaben des Mitgliedes.
- 17.8 Sacheinlagen sind nicht zugelassen. Dies gilt nicht für den Beitritt einer Hausgemeinschaft/eines Wohnprojekts zur Genossenschaft; in diesen Fällen können Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte als Sacheinlage in die Genossenschaft eingebracht werden. Entsprechend gilt dies für die Mitgliederei-ner Hausgemeinschaft/eines Wohnprojekts.
- 17.9 Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 12.

§ 18 Kündigung weiterer Anteile

- 18.1 Das Mitglied kann die Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren Geschäftsanteile i. S. von § 17.5 kündigen, soweit es nicht nach einer Vereinbarung mit der Genossenschaft zur Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen verpflichtet ist oder die Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen Voraussetzung für eine von dem Mitglied in Anspruch genommene Leistung der Genossenschaft ist. Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und der Genossenschaft mindestens 1 Monat vor Schluss des Geschäftsjahres zugehen.
- 18.2 Ein Mitglied, das einzelne Geschäftsanteile gekündigt hat, kann nur den Teil seines Geschäftsguthabens beanspruchen, der die auf die verbleibenden Geschäftsanteile geleisteten Einzahlungen, vermehrt um zugeschriebene Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, übersteigt. Für die Ermittlung des aus zuzahlenden Teils des Geschäftsguthabens gilt § 12 sinngemäß. Soweit ein verbleibender Geschäftsanteil noch nicht voll eingezahlt ist (§ 17.4 - § 17.6), wird der aus zahlungsfähige Teil des Geschäftsguthabens hiermit verrechnet.

§ 19 Ausschluss der Nachschusspflicht

Die Mitglieder haben auch im Falle der Insolvenz der Genossenschaft keine Nachschüsse zu leisten.

VI. Organe der Genossenschaft

§ 20 Organe

Die Genossenschaft hat als Organe
den Vorstand,
den Aufsichtsrat,
die Mitgliederversammlung (Generalversammlung)
die Hausgemeinschaften.

§ 21 Vorstand

- 21.1 Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft und natürliche Personen sein. Gehören juristische Personen oder sonstige (teil-)rechtsfähige Vereinigungen der Genossenschaft an, können die zur Vertretung befugten Personen in den Vorstand bestellt werden.
- 21.2 Mitglieder des Vorstandes können nachstehende Angehörige eines Vorstands oder Aufsichtsratsmitgliedes nicht sein:
 - 21.2.1 Ehegatt*innen, Verlobte, Mitglieder einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft oder eingetragene Lebenspartner*innen,
 - 21.2.2 Geschwister der in § 21.2.1. genannten Personen,
 - 21.2.3 Eltern, Kinder, Enkel*innen oder Geschwister sowie deren Ehegatt*innen, Verlobte, Mitglieder einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft oder eingetragene Lebenspartner*innen.
- 21.3 Ehemalige Aufsichtsratsmitglieder können nach erteilter Entlastung in den Vorstand bestellt werden. § 24.7 bleibt unberührt.
- 21.4 Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von höchstens drei

Jahren bestellt. Ihre Wiederbestellung ist zulässig. Die Bestellung kann vorzeitig nur durch die Mitgliederversammlung widerrufen werden (§ 40.1.143). Die gewählten Vorstandsmitglieder bleiben im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt wurde

- 21.5 Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes bis zur Entscheidung durch die Mitgliederversammlung vorläufig ihres Amtes entheben. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln aller Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Mitgliederversammlung ist unverzüglich einzuberufen. Den vorläufig ihres Amtes enthobenen Mitgliedern des Vorstandes ist in der Mitgliederversammlung mündlich Gehör zu geben.
- 21.6 Anstellungsverträge mit hauptamtlichen und nebenamtlichen Vorstandsmitgliedern sollen auf die Dauer der Bestellung abgeschlossen werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende unterzeichnet namens der Genossenschaft die Anstellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern. Für die Kündigung des Anstellungsverhältnisses eines Vorstandsmitgliedes unter Einhaltung der vertraglichen oder gesetzlichen Frist so wie für den Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen ist der Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden, zuständig. Für die außerordentliche Kündigung des Anstellungsvertrages aus wichtigem Grund (fristlose Kündigung) ist die Mitgliederversammlung zuständig. Im Übrigen gilt § 25.2 Satz 1.
- 21.7 Bei ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern erlischt das Auftragsverhältnis mit dem Ablauf oder dem Widerruf der Bestellung. Sie können eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten, über die der Aufsichtsrat bestimmt.

§ 22 Leitung und Vertretung der Genossenschaft

- 22.1 Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener Verantwortung. Er hat nur solche Beschränkungen zu beachten, die Gesetz und Satzung festlegen.
- 22.2 Die Genossenschaft wird vertreten durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem* einer Prokurist*in.
- Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 2. Alt BGB in Einzelfällen befreien. Von der Befreiungsmöglichkeit ausgenommen sind jegliche Regelungen, die ein Mitglied des Vorstandes betreffend der eigenen Nutzungseinheit trifft.
- 22.3 Vorstandsmitglieder zeichnen für die Genossenschaft, indem sie der Firma der Genossenschaft oder der Benennung des Vorstandes ihre Namensunterschrift beifügen. Ein*e Prokurist*in zeichnet in der Weise, dass er*sie der Firma seinen*ihren Namen mit einem die Prokura andeutenden Zusatz beifügt.

- 22.4 Ist eine Willenserklärung gegenüber der Genossenschaft abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Vorstandsmitglied oder einem*einer Prokurist*in.
- 22.5 Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. Das gilt sinngemäß für das jeweilige Vorstandsmitglied, das in Gemeinschaft mit einem*einer Prokurist*in die Genossenschaft vertritt.
- 22.6 Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft aufgrund seiner Beschlüsse, die mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen sind. Er ist mit 2 seiner Mitglieder beschlussfähig.
- 22.7 Beschlüsse des Vorstandes können auch schriftlich oder im Wege von Fernkommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz), auch ohne Einberufung einer Sitzung, gefasst werden, wenn kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht.
- 22.8 Niederschriften (Textform genügt) über Beschlüsse sind unverzüglich zu verfassen und von allen Vorstandsmitgliedern dokumentiert zu genehmigen; die Geschäftsordnung des Vorstandes kann hierzu Konkretisierungen regeln. Satz 1 gilt für Sitzungen, in denen kein Beschluss gefasst worden ist, entsprechend. Die Vollständigkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit der Niederschriften sind sicherzustellen.
- 22.9 Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung § 22.8 Satz 1 gilt entsprechend.
- 22.10 Die Mitglieder des Vorstandes nehmen gemäß § 27.2 an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, soweit nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrates die Teilnahme ausgeschlossen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrates hat der Vorstand die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrates haben die Mitglieder des Vorstandes kein Stimmrecht.

§ 23 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes

- 23.1 Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleitung einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt Stillschweigen zu wahren.
- 23.2 Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet,
- 23.2.1 bei Grundlagengeschäften die Zustimmung der Mitgliederversammlung einzuholen,

- 23.2.2 die Geschäfte entsprechend genossenschaftlicher Zielsetzung zu führen,
 - 23.2.3 die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen personellen, sachlichen und organisatorischen Maßnahmen rechtzeitig zu planen und durchzuführen,
 - 23.2.4 für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen gemäß §§ 43 ff. zu sorgen,
 - 23.2.5 über die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und über die Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen zu entscheiden,
 - 23.2.6 die Mitgliederliste nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes, ergänzt um eine persönliche und zur offiziellen Kommunikation mit der Genossenschaft freigegebene Mailadresse des Mitglieds (§ 30 Abs. 2 S. 1 GenG), zu führen,
 - 23.2.7 im Prüfungsbericht festgehaltene Mängel abzustellen und dem Prüfungsverband darüber zu berichten.
- 23.3 Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens halbjährlich, auf Verlangen in kürzeren Abständen zu berichten über die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, Investitions- und Personalplanung). Dabei hat er auch auf wesentliche Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen sowie auf die erkennbaren Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen. Der Vorstand hat den Jahresabschluss und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den Lagebericht unverzüglich nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. § 25 Abs. 3 ist zu beachten.
- 23.4 Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Genossenschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Genossenschaft zu handeln. Sie haben nachzuweisen, dass sie die Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleitung einer Genossenschaft angewandt haben.
- 23.5 Die Ersatzpflicht gegenüber der Genossenschaft tritt nicht ein, wenn die Handlung auf einem gesetzmäßigen Beschluss der Mitgliederversammlung beruht. Die Ersatzpflicht wird dagegen nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat.

§ 24 Aufsichtsrat

- 24.1 Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitgliederversamm-

lung kann eine höhere Zahl durch Beschluss festsetzen, die Anzahl muss ungerade sein. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft und natürliche Personen sein. Gehören juristische Personen, Personengesellschaften oder teilrechtsfähige Vereinigungsformen der Genossenschaft an, können die zur Vertretung befugten Personen in den Aufsichtsrat gewählt werden.

24.2 D Alle Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Generalversammlung gewählt.

24.3 Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernde Vertretung von Vorstandsmitgliedern sein. Sie dürfen auch nicht als Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft stehen. Mitglieder des Aufsichtsrates können nicht sein: Angehörige eines Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedes gemäß § 21.2 oder eines Mitarbeiters, der in einem Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft steht.

24.4 Ehemalige Vorstandsmitglieder können erst zwei Jahre nach Ausscheiden aus dem Amt (Karenzzeit) und nach erteilter Entlastung in den Aufsichtsrat gewählt werden. Die Karenzzeit gilt nicht für Aufsichtsratsmitglieder, die gemäß Abs. 8 für einen im Voraus begrenzten Zeitraum zu Vertretung von verhinderten Vorstandsmitgliedern bestellt worden sind.

24.5 Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Schluss der dritten ordentlichen Mitgliederversammlung nach der Wahl. Kandidaturen können abweichend von Satz 1 auch für 1 oder 2 Jahre erfolgen; Satz 3 gilt dann entsprechend.

Wiederwahl ist zulässig. Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Mitgliederversammlung abzurufen und durch Wahl zu ersetzen.

24.6 Vorschlagsberechtigt für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sind der Aufsichtsrat, einzelne Aufsichtsratsmitglieder sowie jedes Mitglied. Mitglieder des Vorstandes sind nicht vorschlagsberechtigt. Zwischen dem Tag, an dem der Wahlvorschlag dem Vorstand zugeht und dem Tag der Versammlung muss ein Zeitraum von mindestens drei Tagen liegen. Hierfür ist der Zugang des Wahlvorschlags bei der Genossenschaft (Mail an den Vorstand) maßgebend. Weder der Tag der Versammlung noch der Tag, an dem der Wahlvorschlag dem Vorstand zugeht, werden mitgerechnet. Nach Ablauf der Frist gemäß Satz 3 können keine Wahlvorschläge mehr gemacht werden.

24.7 Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den verbleibenden Mitgliedern. Frühere Ersatzwahlen durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung sind jederzeit möglich, jedoch nur

dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei herabsinkt oder der Aufsichtsrat nicht mehr beschlussfähig im Sinne von § 27.4 ist. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer ausgedienter Aufsichtsratsmitglieder.

- 24.8 Nur für einen im Voraus begrenzten Zeitraum kann der Aufsichtsrat einzelne seiner Mitglieder zur Vertretung von verhinderten Vorstandsmitgliedern bestellen. In dieser Zeit und bis zur erteilten Entlastung wegen ihrer Tätigkeit im Vorstand dürfen sie keine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben.
- 24.9 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitz und dessen Stellvertretung. Er wählt eine Person für die Schriftführung sowie deren Stellvertretung. Das gilt auch, soweit sich seine Zusammensetzung durch Wahlen nicht verändert hat. Die Einladung zur konstituierenden Sitzung erfolgt durch den Vorstand. Die Leitung der konstituierenden Sitzung obliegt bis zu den Wahlen nach Satz 1 demjenigen Aufsichtsratsmitglied mit dem höchsten Lebensalter.
- 24.10 Dem Aufsichtsrat steht ein angemessener Auslagenersatz, auch in pauschalierter Form, zu. Soll ihm für seine Tätigkeit als Aufsichtsrat eine Vergütung gewährt werden, beschließt hierüber sowie über die Höhe der Vergütung die Mitgliederversammlung.

§ 25 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates

- 25.1 Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner Geschäftsführung zu fördern und zu überwachen. Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates werden durch Gesetz und Satzung begrenzt.
- 25.2 Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern gerichtlich und außergerichtlich. Über die Führung von Prozessen gegen Vorstandsmitglieder entscheidet die Mitgliederversammlung. Im Übrigen gilt § 24.
- 25.3 Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit Auskünfte über die Angelegenheiten der Genossenschaft verlangen. Ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied kann Auskünfte nur an den gesamten Aufsichtsrat verlangen. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht und die Pflicht, von den Vorlagen des Vorstandes Kenntnis zu nehmen.
- 25.4 Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat den Inhalt des Prüfungsberichts zur Kenntnis zu nehmen.
- 25.5 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Vorschläge des Vorstandes für die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu prüfen und der Mitgliederversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses darüber Bericht zu erstatten. Der Aufsichtsrat hat vor der Feststellung des Jahresabschlusses gesondert über Einstellungen in andere Er-

gebnisrücklagen gemäß § 45.4 zu berichten.

- 25.6 Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen, insbesondere um seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder um deren Ausführung zu überwachen.
- 25.7 Die Mitglieder des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse können ihre Obliegenheiten nicht anderen Personen übertragen. Der Aufsichtsrat kann sich zur Erfüllung seiner Überwachungspflicht der Hilfe sachverständiger Dritter bedienen.
- 25.8 Beschlüsse des Aufsichtsrates werden vom Vorsitz, im Falle von dessen Verhinderung durch seine Stellvertretung, ausgeführt. Im Übrigen gehen die Aufgaben und Rechte des Vorsitzes für die Dauer seiner Verhinderung auf die Stellvertretung über.
- 25.9 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
- 25.10 Die Vorgaben der §§ 22.7 - 22.9 gelten für den Aufsichtsrat und seine Ausschüsse entsprechend.

§ 26 Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitgliedes einer Wohnungsgenossenschaft anzuwenden. § 23.4 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. Sie haben über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder und von Dritten, die ihnen durch die Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren; dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt. Im Übrigen gilt gemäß § 41 GenG für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder § 34 GenG sinngemäß.

§ 27 Sitzungen des Aufsichtsrates

- 27.1 Der Aufsichtsrat hält nach Bedarf Sitzungen ab. Er soll einmal im Kalendervierteljahr, er muss einmal im Kalenderhalbjahr zusammentreten. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen und geleitet. Als Sitzungen des Aufsichtsrates gelten auch die gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 29. Die Geschäftsordnung trifft die näheren Bestimmungen.
- 27.2 Der Aufsichtsrat soll den Vorstand in der Regel zu seinen Sitzungen einladen. Der Vorstand nimmt ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil.
- 27.3 Der Vorsitzende des Aufsichtsrates muss den Aufsichtsrat unverzüglich einberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrates oder der Vorstand unter Angabe des Zwecks und der Gründe dies verlangen.

- 27.4 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der satzungsgemäß oder gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegten Zahl der Mitglieder bei der Beschlussfassung anwesend ist mitgewirkt hat.
- 27.5 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann im Rahmen der Einberufung nach Abs. 1 festlegen,
- 27.5.1 dass Aufsichtsratsmitglieder auch ohne physische Anwesenheit am Ort der Sitzung mittels Fernkommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon oder Video) an der Sitzung teilnehmen können (hybride Versammlung § 34) oder
- 27.5.2 dass eine Sitzung des Aufsichtsrats ohne physische Anwesenheit mittels Fernkommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon oder per Videokonferenz) als digitale Versammlung i. S. d. § 35 durchgeführt wird.
- Über die konkret zulässigen Fernkommunikationsmedien entscheidet jeweils der Vorsitzende des Aufsichtsrats nach pflichtgemäßem Ermessen; er kann auch eine Kombination mehrerer Kommunikationswege zulassen. Ein Widerspruch gegen die Entscheidungen des Vorsitzenden des Aufsichtsrats nach den Sätzen 1 und 2 ist ausgeschlossen.
- 27.6 Schriftliche Beschlussfassungen ohne Einberufung einer Sitzung des Aufsichtsrates sind auf Vorschlag des Vorsitzenden des Aufsichtsrates nur zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht.
- 27.7 Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
- 27.8 Die Formvorschriften des 22.8 gelten entsprechend.

§ 28 Gegenstände der gemeinsamen Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beschließen auf der Grundlage von Vorlagen des Vorstandes nach gemeinsamer Sitzung und Beratung durch getrennte Abstimmung über

- 28.1.1 die Voraussetzungen für Nichtmitgliedergeschäfte,
- 28.1.2 das Eintrittsgeld,
- 28.1.3 die Beteiligungen, einschl. der Höchstzahl der Anteile, mit denen sich ein Mitglied beteiligen kann,
- 28.1.4 die Gewährung von Genussrechten,
- 28.1.5 die Erteilung einer Prokura,

- 28.1.6 die Beauftragung des Prüfungsverbandes, die gesetzliche Prüfung um die Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und ggf. des Lageberichts zu erweitern,
- 28.1.7 die im Ergebnis des Berichts über die gesetzliche Prüfung zu treffenden Maßnahmen,
- 28.1.8 die Einstellung in Ergebnismrücklagen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses (unverbindliche Vorwegzuweisung),
- 28.1.9 die Entnahme aus Ergebnismrücklagen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses (unverbindliche Vorwegentnahme),
- 28.1.10 die verbindliche Einstellung in Ergebnismrücklagen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses gem. § 45.3,
- 28.1.11 den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung des Bilanzverlustes (§ 31.2),
- 28.1.12 die Vorbereitung gemeinsamer Vorlagen an die Mitgliederversammlung,
- 28.1.13 die Durchführung der Mitgliederversammlung in einer der in § 33.2.2. oder § 33.2.3. vorgesehenen Form,
- 28.1.14 die Übertragung der Mitgliederversammlung gemäß §§ 34.I oder 35.I in Bild und Ton.
- 28.2 die Aufstellung des Neubau- und Modernisierungsprogramms,
- 28.3 die Regeln für die Vergabe von Genossenschaftswohnungen und für die Benutzung von Einrichtungen der Genossenschaft,
- 28.4 die Grundsätze und das Verfahren für den Erwerb und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Erbbaurechten,
- 28.5 die Grundsätze für die Betreuung der Errichtung von Wohngebäuden sowie für die Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

§ 29 Gemeinsame Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat

- 29.1 Gemeinsame Sitzungen des Vorstandes und des Aufsichtsrates sollen regelmäßig abgehalten werden. Die Sitzungen werden in der Regel auf Vorschlag des Vorstandes vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen. Die Sitzungen leitet der Vorsitz des Aufsichtsrates oder eine von diesem benannte Vertretung. Auf Verlangen des Prüfungsverbandes ist eine gemeinsame Sitzung des Vorstandes und Auf-

Satzung Ländlich Wohnen e.G.

Revidierte Fassung vom 14.12.2025

sichtsrates einzuberufen.

- 29.2 Jedes Organ stimmt nach gemeinsamer Sitzung und Beratung getrennt durch Beschlussfassung ab. Für die Beschlussfassung im Vorstand gilt § 22.7 und für die Beschlussfassung im Aufsichtsrat gelten § 27. 5 und 6 entsprechend. Zur Beschlussfähigkeit im Rahmen der getrennten Beschlussfassung ist erforderlich, dass jedes der Organe für sich beschlussfähig ist und zuvor an der gemeinsamen Sitzung und Beratung in beschlussfähiger Zahl teilgenommen hat. Anträge, deren Annahme nicht jedes der beiden Organe ordnungsmäßig beschließt, gelten als abgelehnt.
- 29.3 Über die gemeinsamen Sitzungen sind vom Schriftführer des Aufsichtsrates Niederschriften anzufertigen; § 22.8 gilt entsprechend. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Niederschriften sind sicherzustellen. Für die Niederschriften über die Beschlüsse des Vorstandes gilt § 22.8 und für die Niederschriften über die Beschlüsse des Aufsichtsrates gilt § 27.8 entsprechend. Die Niederschriften nach Satz 3 sind dem jeweils anderen Organ zur Kenntnis zu geben.

§ 30 Rechtsgeschäfte mit Vorstandsmitgliedern

- 30.1 Ein Rechtsgeschäft mit der Genossenschaft darf ein Mitglied des erweiterten Vorstandes sowie seine Angehörigen gemäß § 21.2.1 nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates abschließen. Satz 1 gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte durch die Genossenschaft, insbesondere für die Änderung und Beendigung von Verträgen.
- 30.2 Abs. 1 gilt ferner für ein Rechtsgeschäft zwischen der Genossenschaft und juristischen Personen oder Personengesellschaften, an denen ein Mitglied des erweiterten Vorstandes oder seine in Abs. 1 genannten Angehörigen mit jeweils mindestens 20 % beteiligt sind oder auf die sie maßgeblichen Einfluss haben.

§ 31 Rechtsgeschäfte mit Aufsichtsratsmitgliedern

- 31.1 Ein Rechtsgeschäft mit der Genossenschaft darf ein Mitglied des Aufsichtsrates so wie seine Angehörigen gemäß § 21.2.1 nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates abschließen. Satz 1 gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte durch die Genossenschaft, insbesondere für die Änderung und Beendigung von Verträgen.
- 31.2 Abs. 1 gilt ferner für ein Rechtsgeschäft zwischen der Genossenschaft und juristischen Personen oder Personengesellschaften, an denen ein Mitglied des Aufsichtsrates oder seine in Abs. 1 genannten Angehörigen mit jeweils mindestens 20 % beteiligt sind oder auf die sie maßgeblichen Einfluss haben.
- 31.3 Verpflichtet sich ein Aufsichtsratsmitglied außerhalb seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat durch einen Dienstvertrag, durch den ein Arbeitsverhältnis nicht begründet wird,

Satzung Ländlich Wohnen e.G.

Revidierte Fassung vom 14.12.2025

oder durch einen Werkvertrag gegenüber der Genossenschaft zu einer Tätigkeit höherer Art, so kommt für den jeweiligen Vertrag § 114 AktG zur Anwendung.

§ 32 Stimmrecht in der Mitgliederversammlung

- 32.1 In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Das Mitglied soll sein Stimmrecht persönlich ausüben.
- 32.2 Investierende Mitglieder haben kein Stimmrecht.
- 32.3 Das Stimmrecht geschäftsunfähiger oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkter natürlicher Personen sowie das Stimmrecht von juristischen Personen wird durch ihre gesetzliche Vertretung, das Stimmrecht von Personengesellschaften durch zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter*innen ausgeübt.
- 32.4 Das Mitglied oder sein gesetzlicher Vertreter können schriftlich oder per Email von der offiziell gemeldeten Mailadresse an Vorstand und Vertretung Stimmvollmacht erteilen. Eine bevollmächtigte Person kann nicht mehr als ein Mitglied vertreten. Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft oder Ehegatten, ein getragene Lebenspartner*innen, Eltern und volljährige Kinder des Mitgliedes sein. Eine Bevollmächtigung der in Satz 3 genannten Personen ist ausgeschlossen, so weit an diese die Mitteilung über den Ausschluss abgesandt ist (§ 11.5) oder sich diese Personen geschäftsmäßig zur Ausübung des Stimmrechts erbieten.
- 32.5 Niemand kann für sich oder einen anderen das Stimmrecht ausüben, wenn dar über Beschluss gefasst wird, ob er/sie oder das vertretene Mitglied zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreien ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn/sie oder das vertretene Mitglied einen Anspruch geltend machen soll.

§ 33 Mitgliederversammlung

- 33.1 Die Mitgliederversammlung kann wie folgt durchgeführt werden:
 - 33.1.1 In der Regel unter physischer Anwesenheit und Teilnahme der Mitglieder an einem physischen Versammlungsort (Präsenzversammlung).
 - 33.1.2 Die Mitgliederversammlung kann in Form einer Präsenzversammlung auch als hybride Versammlung stattfinden. Den Mitgliedern wird eine digitale Teilnahme an der Präsenzversammlung inklusive Ausübung ihrer Rechte ohne physische Anwesenheit am Versammlungsort ermöglicht (§ 34).
- 33.2 Die Durchführung einer Mitgliederversammlung setzt stets voraus, dass die Mitgliederrechte gewahrt werden. In den Fällen der §§ 34 und 35 haben die dafür genutzten Systeme und Kommunikationswege dies sicherzustellen.

- 33.3 Der Vorstand hat der ordentlichen Mitgliederversammlung den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) sowie ggf. den Lagebericht nebst Bemerkungen des Aufsichtsrates vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit zu berichten.
- 33.4 Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind, abgesehen von den im Genossenschaftsgesetz oder in dieser Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen, einzuberufen, wenn es im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist. Dies ist besonders dann anzunehmen, wenn der Prüfungsverband die Einberufung zur Besprechung des Prüfungsergebnisses oder zur Erörterung der Lage der Genossenschaft für notwendig hält.

§ 34 Hybride Mitgliederversammlung

(Digitale Teilnahme an einer Präsenzversammlung)

- 34.1 Den Mitgliedern kann gemäß § 43 Abs. 7 Satz 1 GenG die digitale Teilnahme an einer Präsenzversammlung inklusive Ausübung ihrer Rechte ohne physische Anwesenheit am Versammlungsort ermöglicht werden (digitale Teilnahme an einer Präsenzversammlung). In diesem Fall ist eine Zwei-Wege-Kommunikation aller physisch und digital teilnehmenden Mitglieder mit den Organen (Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung) sicherzustellen.
- 34.2 Wird eine digitale Teilnahme an einer Präsenzversammlung ermöglicht, sind den Mitgliedern zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur uneingeschränkten digitalen Teilnahme an der Präsenzversammlung benötigt werden. Über die Informationen nach Satz 1 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß §§ 28.1.14, 28.1.15 zu beschließen. Dazu gehören insbesondere Informationen über Zugangsdaten sowie Informationen, auf welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann.
- 34.3 Es muss sichergestellt sein, dass der gesamte Versammlungsverlauf allen teilnehmenden Mitgliedern im Wege der elektronischen Kommunikation mitgeteilt wird, dass die Mitglieder, die ohne physische Anwesenheit am Ort der Versammlung teilnehmen, ihre Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können, und dass der Vorstand und der Aufsichtsrat durchweg physisch am Ort der Versammlung der anwesenden Mitglieder vertreten sind.
- 34.4 Für die digitale Teilnahme gilt § 32.4 mit der Maßgabe, dass die Vollmacht den Vorstand spätestens 24h vor Versammlung erreichen muss.

§ 35 Digitale Mitgliederversammlung

- 35.1 Mitgliederversammlungen können gemäß § 43 Abs. 7 Satz 1 GenG ohne physischen Versammlungsort an einem bestimmten Tag digital durchgeführt werden (digitale Mitgliederversammlung). In diesem Fall ist eine Zwei-Wege-Kommunikation der Mitglieder mit den Organen (Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung) sicherzustellen.
- 35.2 Wird eine digitale Mitgliederversammlung durchgeführt, sind den Mitgliedern zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme an der digitalen Mitgliederversammlung benötigt werden. Über die Informationen nach Satz 1 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 28.1.1.13-15 zu beschließen. Dazu gehören insbesondere Informationen über Zugangsdaten sowie Informationen, auf welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann.
- 35.3 Wird eine digitale Mitgliederversammlung abgehalten, ist sicherzustellen, dass der gesamte Versammlungsverlauf allen teilnehmenden Mitgliedern schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation mitgeteilt wird und alle teilnehmenden Mitglieder ihre Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrechte schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können.
- 35.4 Die Ausübung von Stimmvollmachten (§ 32.4) ist zulässig, wenn zwischen dem Tag, an dem die Vollmacht dem Vorstand in schriftlicher Form nachgewiesen wird, und dem Tag der Mitgliederversammlung ein Zeitraum von mindestens einer Woche liegt. Weder der Tag der Mitgliederversammlung noch der Tag, an dem die Vollmacht dem Vorstand in schriftlicher Form nachgewiesen wird, werden mitgerechnet.

§ 36 Einberufung der Mitgliederversammlung

- 36.1 Die Mitgliederversammlung wird in der Regel vom Vorsitz des Aufsichtsrates einberufen. Das gesetzliche Recht des Vorstandes auf Einberufung der Mitgliederversammlung wird dadurch nicht berührt.
- 36.2 Die Einberufung zur Mitgliederversammlung erfolgt durch eine Mitteilung über Ort und Zeit an die Mitglieder in Textform. Die Einberufung ergeht vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder vom Vorstand, falls dieser die Mitgliederversammlung einberuft.
- Zwischen dem Tag der Mitgliederversammlung und dem Tag, an dem die Mitteilung in Textform gemäß Abs. 6 als zugegangen gilt, oder dem Datum der Bekanntmachung enthaltenden Blattes muss ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen liegen.
- 36.3 Die Mitgliederversammlung muss unverzüglich einberufen werden, wenn der zehnte Teil der Mitglieder dies in einer in Textform abgegebenen Eingabe unter

Anführung des Zwecks und der Gründe verlangt. Fordert der zehnte Teil der Mitglieder in gleicher Weise die Beschlussfassung über bestimmte, zur Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehörende Gegenstände, so müssen diese auf die Tagesordnung gesetzt werden.

- 36.4 Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. Nachträglich können Anträge auf Beschlussfassung, soweit sie zur Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehören, aufgenommen werden.
- 36.5 Gegenstände der Tagesordnung müssen rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung angekündigt werden. Beschlussvorlagen möglichst mit der Einberufung, spätestens aber 14 Tage und sonstige Punkte spätestens 5 Tage vor Durchführung der Versammlung. Dasselbe gilt für Anträge des Vorstandes oder des Aufsichtsrates. Anträge zur Leitung der Versammlung sowie der in der Mitgliederversammlung gestellte Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung brauchen nicht angekündigt zu werden. Über nicht oder nicht fristgerecht angekündigte Gegenstände können Beschlüsse nur gefasst werden, wenn alle Mitglieder vertreten sind und kein Mitglied der Durchführung der Abstimmung wider spricht.
- 36.6 Erfolgt die Einberufung gern. Abs. 2 oder die Ankündigung gern. Abs. 5 durch Mitteilung an die Mitglieder papierschriftlich, gelten die Mitteilungen am dritten Tag nach der Absendung als zugegangen. Der Tag der Absendung wird dabei nicht mitgerechnet. Sonstige textliche Einberufungen und Ankündigungen an die hinterlegten Mailadressen oder sonst verbindlich verabredete Kommunikationsmedien gelten bei Versendung vor 18 Uhr am Tag der Absendung, ansonsten am Folgetag als zugegangen.
- 36.7 Soweit §§ 33-35 andere Regelungen vorsehen, gehen diese vor.

§ 37 Leitung der Mitgliederversammlung und Beschlussfassung

- 37.1 Die Leitung der Mitgliederversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die Leitung der Versammlung beispielsweise auch einem Mitglied des Vorstandes, einem Mitglied des Aufsichtsrates oder einer Vertretung des Prüfungsverbandes übertragen werden. Die Versammlungsleitung ernannt eine Schriftführung sowie die Stimmenzählung.
- 37.2 Abstimmungen im Rahmen von Präsenzversammlungen durch die physisch anwesenden Mitglieder erfolgen nach Ermessen der Versammlungsleitung durch Handheben oder Aufstehen. Auf Antrag kann die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschließen, geheim durch Stimmzettel abzustimmen.

- 37.3 Bei der Feststellung des Stimmverhältnisses werden nur die abgegebenen Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag - vorbehaltlich der besonderen Regelung bei Wahlen gemäß § 38- als abgelehnt.

§ 38 Wahlen zum Aufsichtsrat

- 38.1 Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen in Abhängigkeit von der Zahl der aufgestellten Kandidat*innen und der Zahl der zu vergebenden Sitze im Wege der Einzelwahl gemäß Abs. 2 oder der Verhältniswahl gemäß Abs. 3.

- 38.2 Entspricht die Zahl der aufgestellten Kandidat*innen der Zahl der zuvergebenden Sitze oder ist die Zahl der aufgestellten Kandidat*innen im Einzelfall geringer als die Zahl der zu vergebenen Sitze, so ist im Wege der Einzelwahl über die zu wählenden Kandidat*innen einzeln aufgrund von Einzelwahlvorschlägen abzustimmen. In diesem Fall ist den Wahlberechtigten die Möglichkeit zu gewähren, über jede*n Kandidat*in einzeln mit einem ausdrücklichen JA oder NEIN abzustimmen.

Im Fall der Wahl mit digitalen oder schriftlichen Stimmzetteln ist hierzu für jede*n Kandidat*in einzeln ein Stimmzettel mit einem Feld für eine JA-Stimme und mit einem Feld für eine NEIN-Stimme vorzusehen.

Gewählt ist eine Person, wenn sie mehr JA-Stimmen als NEIN-Stimmen erhalten hat. Enthaltungen und ungültige Stimmen werden hierbei nicht gezählt.

Die Abstimmungsform (mit oder ohne Stimmzettel) richtet sich nach der Form der Mitgliederversammlung und kann wie folgt durchgeführt werden:

- 38.2.1 Die Einzelwahl im Rahmen von Präsenzversammlungen kann offen - durch Hand heben oder Aufstehen - oder geheim mit digitalen oder schriftlichen Stimmzetteln erfolgen.
- 38.2.2 Bei einer Einzelwahl im Rahmen der digitalen Teilnahme an einer Präsenzversammlung (§ 34) erfolgt die Abstimmung der digital teilnehmenden Mitglieder offen per digitaler Meldung oder geheim mit digitalen Stimmzetteln gemäß den nach § 34.1.2 bekannt gegebenen Informationen. Die Abstimmung der in Präsenzform teilnehmenden Mitglieder erfolgt weiterhin nach 38.2.1.
- 38.2.3 Bei einer Einzelwahl im Rahmen von digitalen Mitgliederversammlungen (§ 35) erfolgt die Abstimmung offen per digitaler Meldung oder geheim mit digitalen Stimmzetteln gemäß den nach § 35.2. bekannt gegebenen Informationen.
- 38.3 Lassen sich mehr Kandidat*innen aufstellen, als Sitze zu vergeben sind, so ist im Wege der Verhältniswahl geheim aufgrund von Stimmzetteln abzustimmen. Es

werden dabei alle Kandidat*innen auf einem Stimmzettel aufgelistet. Gebundene Listenvorschläge, die nur insgesamt angenommen oder abgelehnt werden dürfen, sind unzulässig.

Für jede*n Kandidat*in steht auf dem digitalen oder schriftlichen Stimmzettel ausschließlich ein Feld für die JA-Stimme zur Verfügung. Wahlberechtigte entscheiden sich auf seinem Stimmzettel durch Ankreuzen der JA-Stimme für die Kandidat*innen. Jede wahlberechtigte Person hat so viele Stimmen, wie Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind.

Gewählt sind diejenigen Kandidat*innen, die die meisten der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das durch die Versammlungsleitung zu ziehende Los.

Die gewählte Person hat unverzüglich zu erklären, ob sie die Wahl annimmt. Die Erklärung kann auch schon vor der Wahl vorsorglich erfolgen.

Die Abstimmungsform (digitale oder schriftliche Stimmzettel) richtet sich nach der Form der Mitgliederversammlung und kann wie folgt durchgeführt werden:

- 38.3.1 Bei einer Verhältniswahl im Rahmen einer Präsenzversammlung erfolgt die Abstimmung mit digitalen oder schriftlichen Stimmzetteln.
- 38.3.2 Bei einer Verhältniswahl im Rahmen der digitalen Teilnahme an einer Präsenzversammlung (§ 34.1) erfolgt die Abstimmung der digital teilnehmenden Mitglieder mit digitalen Stimmzetteln gemäß den nach § 34.1.2 bekannt gegebenen Informationen. Die Abstimmung der in Präsenzform teilnehmenden Mitglieder erfolgt mit digitalen oder schriftlichen Stimmzetteln.
- 38.3.3 Bei einer Verhältniswahl im Rahmen einer digitalen Mitgliederversammlung (§ 35.2) erfolgt die Abstimmung mit digitalen Stimmzetteln gemäß den nach § 35.2.2 bekannt gegebenen Informationen.
- 38.3.4 Bei einer Verhältniswahl im Rahmen einer Mitgliederversammlung im digitalen und/oder schriftlichen Verfahren (§ 35) erfolgt die Abstimmung mit digitalen oder schriftlichen Stimmzetteln gemäß den nach § 35.2.2 bekannt gegebenen Informationen.

§ 39 Niederschrift

- 39.1 Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift (§ 47 GenG) anzufertigen.
- 39.2 Wird eine Satzungsänderung beschlossen, die die Erhöhung des Geschäftsanteils, die Einführung oder Erweiterung der Pflichtbeteiligung mit weiteren Anteilen, die

Einführung oder Erweiterung der Nachschusspflicht, die Verlängerung der Kündigungsfrist über zwei Jahre hinaus, ferner die Fälle des § 16 Abs. 3 GenG oder eine wesentliche Änderung des Gegenstandes des Unternehmens betrifft oder wird die Fortsetzung der Genossenschaft nach § 117 GenG beschlossen, so ist der Niederschrift ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitglieder mit Vermerk der Stimmenzahl beizufügen.

- 39.3 Wird die Mitgliederversammlung gemäß § 34 oder § 35 durchgeführt, ist der Niederschrift zusätzlich ein Verzeichnis über die an der Versammlung mitwirkenden Mitglieder beizufügen und darin die Art der Stimmabgabe zu vermerken.
- 39.4 Jedem Mitglied ist die Einsicht in die Niederschrift zu gestatten. Die Niederschrift ist von der Genossenschaft aufzubewahren. Die Formvorschriften des 22.8 gelten insgesamt entsprechend.

§ 40 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung

- 40.1 Die Mitgliederversammlung beschließt, über die im Genossenschaftsgesetz und in dieser Satzung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere über
 - 40.1.1 die Delegation von Zuständigkeiten, Rechten und Pflichten an die Hausgemeinschaften
 - 40.1.2 den Rahmen für Muster-Nutzungsverträge,
 - 40.1.3 den Rahmen für die Genehmigung von Richtlinien für Gemeinschaftsleistungen,
 - 40.1.4 die Grundsätze über die Vergabe von Genossenschaftswohnungen und für die Benutzung von Einrichtungen der Genossenschaft,
 - 40.1.5 die Grundsätze für die Leistung von Selbsthilfe,
 - 40.1.6 die Grundsätze für die Durchführung der Wohnungsbewirtschaftung; insbesondere über die Richtlinien für die Übertragung solcher Aufgaben auf die Hausgemeinschaften/Wohnprojekte,
 - 40.1.7 Änderung der Satzung,
 - 40.1.8 Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang),
 - 40.1.9 die Verwendung des Jahresüberschusses,
 - 40.1.10 die Deckung des Jahresfehlbetrags,
 - 40.1.11 die Verwendung der gesetzlichen Rücklage zum Zwecke der Verlustdeckung,

- 40.1.12 Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder,
- 40.1.13 Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Festsetzung einer Vergütung,
- 40.1.14 Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates,
- 40.1.15 fristlose Kündigung des Anstellungsvertrages von Vorstandsmitgliedern,
- 40.1.16 Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft gemäß § 11.7,
- 40.1.17 die Führung von Prozessen gegen im Amt befindliche und ausgeschiedene Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung,
- 40.1.18 Festsetzung der Beschränkungen bei der Kreditgewährung gemäß § 49 GenG,
- 40.1.19 die Ausgabe und Ausgestaltung von Inhaberschuldverschreibungen,
- 40.1.20 die Gewährung und Ausgestaltung von Genussrechten,
- 40.1.21 die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel,
- 40.1.22 die Auflösung der Genossenschaft,
- 40.1.23 sonstige Gegenstände, für die die Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung gesetzlich vorgeschrieben ist,
- 40.2 Die Mitgliederversammlung berät über
 - 40.2.1 den Bericht/ den Lagebericht des Vorstandes,
 - 40.2.2 den Bericht des Aufsichtsrates,
 - 40.2.3 den Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 GenG; gegebenenfalls beschließt die Mitgliederversammlung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes.

§ 41 Mehrheitserfordernisse

- 41.1 Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmt sind.
- 41.2 Beschlüsse der Mitgliederversammlung über
 - 41.2.1 die Änderung der Satzung,

- 41.2.2 die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel,
- 41.2.3 den Widerruf der Bestellung und die fristlose Kündigung von Vorstandsmitgliedern sowie die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern,
- 41.2.4 die Auflösung der Genossenschaft,

bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer Mehrheit von 90% der abgegebenen Stimmen.

- 41.3 Beschlüsse über die Auflösung gemäß § 41.2.4. können nur gefasst werden, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend an der Beschlussfassung mitgewirkt hat oder bei der Beschlussfassung vertreten wurde ist. Trifft das nicht zu, so ist erneut unter Wahrung der Einladungsfrist nach höchstens vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der an der Beschlussfassung mitwirkenden oder vertretenen Mitglieder mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen die entsprechenden Beschlüsse fassen kann. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen.
- 41.4 Beschlüsse, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur Inanspruchnahme von Einrichtungen oder anderen Leistungen der Genossenschaft oder zur Leistung von Sachen oder Diensten eingeführt oder erweitert wird, bedürfen einer Mehrheit von mindestens neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen.

§ 42 Hausgemeinschaft

- 42.1 Mitglieder, die in einem Gebäude oder in einem Gebäudeensemble, das im Eigentum der Genossenschaft steht, zugeordnet sind¹, können eine Hausgemeinschaft bilden.
- 42.2 Die Anerkennung der Hausgemeinschaft erfolgt auf Antrag durch den Vorstand der Genossenschaft. Dem Antrag soll entsprochen werden, wenn:
 - mindestens 5 Menschen der sich gründenden Hausgemeinschaft angehören
 - mindestens 50% der zu vergebenden Wohn- und Gewerbeflächen Objekts belegt sind
 - die beantragende Gruppe sich konstituierend versammelt und eine gemeinsame Geschäftsordnung beschlossen hat
 - die Bereitschaft erkennbar ist, sich über die Hausgemeinschaft hinaus in der Genossenschaft einzubringen, z.B. durch die satzungsgemäße Mitwirkung im Aufsichtsrat
 - sich aus der Gesamtbetrachtung keine besonderen Risiken für die Satzungsziele oder wirtschaftlicher Art erweisen.

Der Vorstand kann vor Anerkennung der Hausgemeinschaft bei Bedarf weitere

¹ Mitglieder sind durch Beteiligungserklärungen konkreten Objekten zugeordnet. Soweit eine Beteiligungserklärung noch nicht vorliegt. Erfolgt die Zuordnung über die mit der Bewerbung mitgeteilte Nutzungsabsicht (§ 4 Abs. 2).

Satzung Ländlich Wohnen e.G.

Revidierte Fassung vom 14.12.2025

Unterlagen, z. B. Wirtschaftlichkeitsberechnungen o.ä. verlangen.

42.3

42.4 Die Hausgemeinschaften organisieren und verwalten sich selbst, soweit nicht in dieser Satzung die gemeinsamen genossenschaftlichen Aufgaben festgelegt sind.

42.5 Die Hausgemeinschaft gibt sich eine Geschäftsordnung. Soweit eine Hausgemeinschaft keine eigenen Regelungen trifft, gelten die Regelungen dieser Satzung analog. Die Geschäftsordnungen in der jeweils gültigen Fassung sind dem Vorstand und dem Aufsichtsrat bereitzustellen.

42.6 Die Hausgemeinschaften dürfen Aufgaben und Befugnisse auf Arbeitsgruppen, Ausschüsse oder Einzelpersonen übertragen.

42.7 Sie kann vom Vorstand und Aufsichtsrat mit der Verwaltung des bewohnten bzw. genutzten Gebäudes oder Gebäudeensembles betraut werden. Die Vereinbarungen zwischen Hausgemeinschaft und Genossenschaft für die Verwaltung regelt ein Selbstverwaltungsvertrag.

§ 43 Auskunftsrecht

43.1 Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Mitgliederversammlung vom Vorstand oder Aufsichtsrat Auskunft über Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit das zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen.

43.2 Die Auskunft darf verweigert werden, soweit

43.2.1 die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen,

43.2.2 die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt würde,

43.2.3 das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Dritten betrifft,

43.2.4 es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern der Genossenschaft handelt,

43.2.5 die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren Verlängerung der Mitgliederversammlung führen würde.

43.3 Wird einem Mitglied eine Auskunft verweigert, so kann es verlangen, dass die Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift aufgenommen werden.

VII. Rechnungslegung

§ 44 Geschäftsjahr und Aufstellung des Jahresabschlusses

44.1 Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr läuft vom Tage des ersten buchungspflichtigen Geschäftsvorfalles bis zum Ende des Kalenderjahres.

44.2 Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass das Rechnungswesen und die Betriebsorganisation die Erfüllung der Aufgaben der Genossenschaft gewährleisten.

44.3 Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres einen Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) aufzustellen. Der Jahresabschluss muss den gesetzlichen Vorschriften über die Bewertung sowie den gesetzlichen Vorschriften über die Gliederung der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen. Die vorgeschriebenen Formblätter sind anzuwenden.

44.4 Zusammen mit dem Jahresabschluss hat der Vorstand einen Lagebericht unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbes. nach HGB (Handelsgesetzbuch), aufzustellen.

44.5 Der Jahresabschluss und der Lagebericht*J sind mit dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung eines Bilanzverlustes unverzüglich nach ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen und sodann mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates der Mitgliederversammlung zuzuleiten.

§ 45 Vorbereitung der Beschlussfassung über den Jahresabschluss

45.1 Der durch den Aufsichtsrat geprüfte Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der ggf. Lagebericht des Vorstandes) sowie der Bericht des Aufsichtsrates sind spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle der Genossenschaft zur Einsicht der Mitglieder auszulegen oder ihnen sonst zur Kenntnis zu bringen. Solange die Genossenschaft die Merkmale einer Kleinstgenossenschaft nach § 267a Abs. I HGB erfüllt, gelten die Erleichterungen nach Maßgabe der § 337 Abs. 4 und § 338 Abs. 4 HGB.

- 45.2 Der Mitgliederversammlung ist neben dem Jahresabschluss auch der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung eines Bilanzverlustes zur Beschlussfassung vorzulegen.

VIII. Rücklagen, Gewinnverteilung und Verlustdeckung

§ 46 Rücklagen

- 46.1 Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes bestimmt.
- 46.2 Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % des Jahresüberschusses abzüglich eines Verlustvortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage 50 % des Gesamtbetrages der in der Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreicht hat. Die gesetzliche Rücklage ist bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden.
-
- 46.3 Der Vorstand darf gemäß § 28.1.11 mit Zustimmung des Aufsichtsrates bei der Aufstellung des Jahresabschlusses bis maximal 50 % des Jahresüberschusses verbindlich in die Ergebnissrücklagen einstellen (vgl. § 20 Satz 2 GenG).
- 46.4 Im Übrigen können gemäß § 28.1.9 mit Zustimmung des Aufsichtsrates bei der Aufstellung des Jahresabschlusses andere Ergebnissrücklagen gebildet werden, über die der Mitgliederversammlung vor der Feststellung des Jahresabschlusses gesondert zu berichten ist.

§ 47 Gewinnverwendung

- 47.1 Der Bilanzgewinn kann unter die Mitglieder als Gewinnanteil verteilt werden; er kann zur Bildung von anderen Ergebnissrücklagen verwandt werden.
- 47.2 Die Verteilung als Gewinnanteil erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsguthaben bei Beginn des Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist.
- 47.3 Solange ein Geschäftsanteil nicht voll erreicht ist, wird der Gewinnanteil nicht ausbezahlt, sondern dem Geschäftsguthaben zugeschrieben. Das gilt auch, wenn das Geschäftsguthaben zur Deckung eines Verlustes vermindert worden ist.

§ 48 Verlustdeckung

- 48.1 Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Mitgliederversammlung über die Verlustdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, in welchem Umfange der Verlust durch Verminderung der Geschäftsguthaben oder Heranziehung der ge-

setzlichen Rücklage zu beseitigen ist. Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den vorhandenen Geschäftsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der satzungsmäßigen Pflichtzahlungen bei Beginn des Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese noch rückständig sind.

IX. Bekanntmachungen

§ 49 Bekanntmachungen

- 49.1 Bekanntmachungen werden unter der Firma der Genossenschaft veröffentlicht; sie sind gemäß § 22.2 zu unterzeichnen. Bekanntmachungen des Aufsichtsrates werden unter Nennung des Aufsichtsrates vom Vorsitz und bei Verhinderung von seiner Stellvertretung unterzeichnet.
- 49.2 Bekanntmachungen, die gemäß Gesetz oder Satzung in einem öffentlichen Blatt zu erfolgen haben, werden im Internet unter der Adresse der Genossenschaft veröffentlicht. Die Einladung zur Mitgliederversammlung und die Ankündigung von Gegenständen der Tagesordnung haben nach § 36.2 zu erfolgen. Satz 1 gilt nicht für die offenkundigspflichtigen Unterlagen der Rechnungslegung; diese werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Alle anderen Bekanntmachungen erfolgen auf der Internetseite der Genossenschaft.

X. Prüfung der Genossenschaft, Prüfungsverband

§ 50 Prüfung

- 50.1 Zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind die Einrichtungen, die Vermögenslage sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft für jedes Geschäftsjahr zu prüfen².
- 50.2 Im Rahmen der Prüfung nach Abs. 1 ist, falls die Größenkriterien des § 53 Abs. 2 GenG überschritten werden, der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts zu prüfen.
- 50.3 Unterschreitet die Genossenschaft die Größenkriterien des § 53 Abs. 2 GenG, kann der Vorstand den Prüfungsverband beauftragen, die Prüfung nach Abs. 1 um die Prüfungsgegenstände des Abs. 2 zu erweitern. Hiervon unberührt bleibt das Recht des Aufsichtsrates, die erweiterte Prüfung in Erfüllung seiner Aufgaben nach § 38 GenG zu veranlassen.
- 50.4 Soweit die Genossenschaft Prüfungspflichten aus der Makler- und Bauträgerver-

ordnung treffen, ist auch diese Prüfung durchzuführen.

- 50.5 Die Genossenschaft ist Mitglied eines Prüfungsverbandes. Sie wird von diesem Prüfungsverband geprüft. Der Name und Sitz dieses Prüfungsverbandes ist auf der Internetseite oder in Ermangelung einer solchen auf den Geschäftsbriefen anzugeben.
- 50.6 Der Vorstand der Genossenschaft ist verpflichtet, die Prüfung sorgfältig vorzubereiten. Er hat den Prüfern alle Unterlagen und geforderten Aufklärungen zu geben, die für die Durchführung der Prüfung benötigt werden.
- 50.7 Der Vorstand der Genossenschaft hat dem Prüfungsverband den durch die Mitgliederversammlung festgestellten Jahresabschluss und ggf. den Lagebericht unverzüglich mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates sowie dessen Bericht einzureichen.

² Bei Genossenschaften, deren Bilanzsumme 2 Mio. EUR nicht übersteigt, erfolgt die Prüfung in jedem zweiten Geschäftsjahr.

- 50.8 Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes zu beraten. Der Prüfungsverband ist berechtigt, an der Sitzung teilzunehmen. Die Organe der Genossenschaft sind verpflichtet, den Beanstandungen und Auflagen des Prüfungsverbandes nachzukommen.
- 50.9 Der Prüfungsverband ist berechtigt, an den Mitgliederversammlungen der Genossenschaft teilzunehmen und sich jederzeit zu äußern. Er ist daher zu allen Mitgliederversammlungen fristgerecht einzuladen.

II. Auflösung und Abwicklung

§ 51 Auflösung

- 51.1 Die Genossenschaft wird aufgelöst
- 51.1.1 durch Beschluss der Mitgliederversammlung,
 - 51.1.2 durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens,
 - 51.1.3 durch Beschluss des Gerichts, wenn die Zahl der Mitglieder weniger als drei beträgt,
 - 51.1.4 durch die übrigen im Genossenschaftsgesetz genannten Fälle.
- 51.2 Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes maßgebend.